

통 보

1. 제 목 : 공사 노무비 구분관리에 관한 사항
 2. 관계기관 : ○○○○병원
 3. 내 용
- 가. 업무개요

○○○○병원에서는 '21~'22 본관동 리모델링 및 재활센터 건립 공사 등 아래 [표 1]과 같은 다수의 공사를 진행하였습니다.

[표 1] ○○○○병원 '21~'22 공사계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자

※ 건축, 통신, 전기, 소방 등 공종별 계약금액 합산

나. 관계법령 및 판단기준

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인)에서는 국가 및 준정부기관은 공사기간이 30일, 5천만 원 이상의 공사계약에 대해 건설근로자에게 지급하여야 할 임금을 다른 공사비와 구분하여 매월 지급해야한다고 정하고 있습니다.

또한 기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인)에 따르면 공사계약상대자는 매월 노무비 청구내역을 발주기관에 제출하여야 하며, 발주기관 담당자는 노무비 청구내역을 확인하여 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하고, 지급 시 전월 노무비 지급내역을 확인하여 미지급되었을 경우 지방 고용노동(지)청에 통보하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 공사기간 ##일, \$천만 원 이상의 공사를 진행할 경우, 매월 계약상대자로부터 노무비 청구내역을 제출받아 내역을 확인하고 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 하며, 지급 시에는 전월 근로자 지급내역을 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 1. ~ '22. 5. ○○○○병원의 공사대금 지급 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같은 □□□□ 공사 등 \$천만 원, 30일 이상 공사 #건에 대해 월별 노무비 별도지급 및 내역확인 등 노무비 구분관리를 하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] ○○○○병원 노무비 구분관리 대상공사 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자

※ □□□□공사 (주)○○○○○○○ #월분 노무비 1회는 별도 지급

4. 관계기관 의견 : ○○○○○병원에서는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○병원장은

- 노무비 구분관리 대상 공사 진행 시 관련규정에 따라 노무비 별도관리 및 지급여부를 확인하시기 바랍니다.(통보)